

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1861/2533

นาย วิเชียร กุลวุฒิวิลาส ฯ
นาย เม่งฮั่ว แซ่ ตั้ง

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 22

เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยมีสาระสำคัญและการ เรียกขานชื่อ
อย่างเดียวกันคือ ไก่ ซึ่ง มีลักษณะโดดเด่น อยู่ที่รูปไก่ตัวผู้อยู่ในสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนว
ตั้ง และมี รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แนวตั้งอีกรูปหนึ่งมีขนาดสูงเท่ากันอยู่ด้านขวามือมีตัว
อักษร โรมันวางอยู่ในกรอบรูปทั้งสองเกือบอยู่ใน ลักษณะเหมือนกัน สีแดง อย่าง
เดียวกันใช้ กับสินค้า จำพวกเดียวกัน กัน แม้จะมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้าง เช่น คำและ
พยางค์ ของอักษรโรมัน ลวดลายของเส้นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีรูปดวงอาทิตย์มีตัว
อักษรภาษาไทยกับมีรูปพื้นดินและต้นหญ้าที่ติดไก่ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์
และแตกต่าง กันตรง ที่ของโจทก์ ขาไก่ยืนชิด กันไม่แยกเหมือนของจำเลยและไก่
หันหน้าไปคนละทิศทางก็เป็นเพียงรายละเอียดเท่านั้น เมื่อโจทก์นำมาใช้ กับสินค้า
ประเภทเดียวกัน กับกับของจำเลย อาจเป็นเหตุให้ผู้ซื้อหลงผิดได้ เพราะในที่สุดผู้ซื้อก็
จะเรียกขานว่า ตรา ไก่ อักษรโรมันไม่มีลักษณะเด่นเป็นที่สังเกตส่วนอักษรภาษา
ไทยก็ไม่เด่น จึงเห็นได้ ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกันกับ
เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ได้ จด ทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนอันอาจ
ทำให้สาธารณชนหลงผิดว่าสินค้าของโจทก์เป็นสินค้าที่ผลิตโดย จำเลย นับได้ ว่า
เป็นการลวงสาธารณชน จำเลยชอบที่จะยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้ โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องคดีขอให้ศาลพิพากษาห้ามมิให้

จำเลยเกี่ยวข้องคัดค้านหรือขัดขวางการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ หรือสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตราไก่พระอาทิตย์ ใ้กับสินค้าจำพวก 39 กระดาษมวนบุหรีต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตาม คำขอเลขที่ 156891 จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตราไก่ตามคำขอเลขที่ 69707 ทะเบียนเลขที่42078 ได้ยื่นคำคัดค้าน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยจนถึง นับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนจึงให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ไว้ก่อน โจทก์เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้าย เครื่องหมายการค้าของจำเลย ขอให้ศาลพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่ เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของจำเลย โจทก์มีสิทธิจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าได้ ห้ามจำเลยคัดค้านหรือขัดขวาง ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนาย ทะเบียนเครื่องหมายการค้า

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 69707 ทะเบียนเลขที่ 42078 ใช้สำหรับสินค้าจำพวก39 รายการสินค้ากระดาษมวนบุหรี มีชื่อเสียงมานานกว่า 16 ปีแล้วโจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยไม่ให้เกี่ยวข้องคัดค้านขัด ขขวางการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพราะเครื่องหมายการค้าของ โจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลย โจทก์มีเจตนาเลียน เครื่องหมายการค้าของจำเลย เพื่อลวงขายสินค้าของโจทก์แสวงหาประโยชน์ในทาง ที่ไม่สุจริต โจทก์ไม่มีสิทธิขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์

ศาลชั้นต้นเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย แล้ววินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนพิพาทยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ถึงแก่กรรม นายเก่งฟูแซ่หลี บิดาของโจทก์ร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 156891 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 69707 ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วตามทะเบียนเลขที่ 42078ของจำเลย ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 107/2530

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาว່ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 156891 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอเลขที่ 69707 ทะเบียนเลขที่ 42078 จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนหรือไม่ พิจารณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1, 2, 4 แผ่นสุดท้าย ภาพล่าง เอกสารท้ายคำให้การจำเลยหมายเลข 1 ภาพล่าง เปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3, 4 ภาพบน และเอกสารท้ายคำให้การจำเลยหมายเลข 1 ภาพบนแล้ว เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าและการเรียกขานชื่ออย่างเดียวกัน

คือ ไก่ ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นอยู่ที่รูปไก่ตัวผู้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง และมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งอีกรูปหนึ่งมีขนาดสูงเท่ากัน อยู่ด้านขวามือมีตัวอักษรโรมันวางอยู่ในกรอบรูปทั้งสองเกือบอยู่ในลักษณะเหมือนกัน สีแดงอย่างเดียวกัน ใช้กับสินค้าจำพวก 39 รายการสินค้ากระดาดามวนบุหรืเหมือนกัน และตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 จะยิ่งเหมือนเครื่องหมายการค้าของจำเลยมากยิ่งขึ้น โจทก์ใช้กระดาดาสีแดงเหมือนกันวางรูปให้คล้ายกัน ทำรูปดวงอาทิตย์ให้เล็กลง เอาชื่อภาษาไทยออกเพิ่มตัวอักษรโรมันเข้าไปให้เหมือนของจำเลย ยิ่งทำให้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนกับของจำเลยมากขึ้น แม้จะมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างเช่นคำและพยัญชนะของอักษรโรมันลวดลายของเส้นกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีรูปดวงอาทิตย์ มีตัวอักษรภาษาไทยกับมีรูปพื้นดินและต้นหญ้าที่ติดไก่ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และแตกต่างกันตรงที่ของโจทก์ขาไก่ยื่นชิดกันไม่แยกเหมือนของจำเลย และไก่หันหน้าไปคนละทิศทางก็เป็นเพียงรายละเอียดเท่านั้น เมื่อโจทก์นำมาใช้กับสินค้าประเภทเดียวกันกับของจำเลยอาจเป็นเหตุให้ผู้ซื้อหลงผิดได้เพราะในที่สุดผู้ซื้อก็จะเรียกขานว่าตราไก่อยู่นั่นเอง อักษรโรมันไม่มีลักษณะเด่นเป็นที่น่าสังเกตแต่อย่างใด ส่วนอักษรภาษาไทยก็ไม่เด่นอีกเช่นกัน จึงเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนนั้น อันอาจทำให้สาธารณชนหลงผิดว่าสินค้าของโจทก์เป็นสินค้าที่ผลิตโดยจำเลยนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน ที่จำเลยยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงขอด้วยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 แล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องคดีขอให้ศาลพิพากษา ห้ามมิให้จำเลยเกี่ยวข้อง คัดค้านหรือขัดขวางการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้..."

พิพากษากลับให้ยกฟ้อง.

(ชุม สุกแสงเปล่ง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อัมพร เดชศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>